P U T U S A N

Nomor 1743/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **WILSEN ALIAS SEN;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 15 Juni 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pukat IV No.9A Link XII Kel.Bantan Timur Kec.Medan Tembung;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1743/Pid.Sus/2023/PN Mdn, tanggal 04 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1743/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 04 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Wilsen Alias Sen bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik kecil trasparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Mejelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Wilsen Alias Sen pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Sei Kera Gg.Rezeki Kel.Sei Kera Hulu Kec.Medan Perjuangan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib saat itu terdakwa dihubungi teman terdakwa yang bernama JURI dimana ianya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menagih hutang terdakwa kepada Juri sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Juri mengatakan agar belikan saja shabu satu paket dan nanti bertemu di Gg. Rezeki. Kemudian terdakwa pergi berjalan kaki ke Gg.Indra Loka Menemui seorang laki-laki dengan nama panggilan Ramlan kemudian terdakwa membeli satu paket shabu denganseharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa kembali berjalan kaki menuju ke Gg.Rezeki kemudian datang beberapa laki-laki menghapiri terdakwa dan saat itu juga satu paket shabu yang ada ditangan kiri terdakwa lalngsung terdakwa buang dan kemudian laki-laki yang menghampiri tersebut mengaku polisi dan meminta terdakwa untuk mengambil apa yang terdakwa buang dan terdakwa ambil kemudian Polisi menemukan satu paket shabu kemudian Polisi menanyakan kepemilikan shabu tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut milik terdakwa yang akan terdakwa serahkan kepada Juri untuk bayar hutang kemudian terdakwa langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 158/06.37. 00/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Elvi K Ompu Sunggu. P. 799033 selaku petugas yang melakukan penimbangan dan diketahui serta ditandatangani oleh Anggara Sulistio NIK.P.82337 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero), telah melakukan penimbangan/ pemeriksaan/penaksiran barang berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,06 (nol koma enam) gram yang ditemukan dari Wilsen Alias Sen, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB: 4021/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt., Nrp 74110890 dan Pemeriksa II. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., Nrp. 94061309 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Wilsen Alias Sen adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Wilsen Alias Sen pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Sei Kera Gg.Rezeki Kel.Sei Kera Hulu Kec.Medan Perjuangan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib saat itu terdakwa dihubungi teman terdakwa yang bernama Juri dimana ianya menagih hutang terdakwa kepada Juri sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Juri mengatakan agar belikan saja shabu satu paket dan nanti bertemu di Gg.Rezeki. Kemudian terdakwa pergi berjalan kaki ke Gg.Indra lokasi menemui seorang laki-laki dengan nama panggilan Ramlan kemudian terdakwa membeli satu paket shabu dengan seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa kembali berjalan kaki menuju ke Gg.Rezeki kemudian datang beberapa laki-laki menghapiri terdakwa dan saat itu juga satu paket shabu yang ada ditangan kiri terdakwa lalngsung terdakwa buang dan kemudian laki-laki yang menghampiri tersebut mengaku polisi dan meminta terdakwa untuk mengambil apa yang terdakwa buang dan terdakwa ambil kemudian polisi menemukan satu paket shabu kemudian polisi menanyakan kepemilikan shabu tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut milik terdakwa yang akan terdakwa serahkan kepada Juri untuk bayar hutang kemudian terdakwa langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 158/06.37. 00/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Elvi K Ompu Sunggu. P. 799033 selaku petugas yang melakukan penimbangan dan diketahui serta ditandatangani oleh Anggara Sulistio NIK.P.82337 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero), telah melakukan penimbangan/ pemeriksaan/penaksiran barang berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,06 (nol

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

koma enam) gram yang ditemukan dari Wilsen Alias Sen, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB: 4021/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt., Nrp. 74110890 dan Pemeriksa II. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., Nrp. 94061309 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Wilsen Alias Sen adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **HENGKY AFRIANDI GULTOM,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian, sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Narkotika;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik benar;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Sei Kera Gang Rezeki Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa pada saat terdakwa berjalan kaki menuju ke Gg.Rezeki kemudian datang beberapa laki-laki menghampiri terdakwa dan saat itu juga satu paket shabu yang ada ditangan kiri terdakwa langsung terdakwa buang dan kemudian laki-laki yang menghampiri tersebut mengaku petugas kepolisian dan meminta terdakwa untuk mengambil apa yang terdakwa buang dan terdakwa ambil kemudian petugas kepolisian menemukan satu paket shabu;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi menanyakan kepemilikan shabu tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut milik terdakwa yang akan terdakwa serahkan kepada Juri untuk bayar hutang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian terdakwa langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hak atau ijin dari yang berwajib untuk menjadi perantara dalam jual beli dan menjual narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **SAMUEL JACKSON PURBA,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerang kan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian, sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Narkotika;

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik benar;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Sei Kera Gang Rezeki Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;

- Bahwa pada saat terdakwa berjalan kaki menuju ke Gg.Rezeki kemudian datang beberapa laki-laki menghampiri terdakwa dan saat itu juga satu paket shabu yang ada ditangan kiri terdakwa langsung terdakwa buang dan kemudian laki-laki yang menghampiri tersebut mengaku petugas kepolisian dan meminta terdakwa untuk mengambil apa yang terdakwa buang dan terdakwa ambil kemudian petugas kepolisian menemukan satu paket shabu;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi menanyakan kepemilikan shabu tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut milik terdakwa yang akan terdakwa serahkan kepada Juri untuk bayar hutang kemudian terdakwa langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hak atau ijin dari yang berwajib untuk menjadi perantara dalam jual beli dan menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa sehubungan dengan terdakwa yang diamankan oleh karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Sei Kera Gang Rezeki Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib saat itu terdakwa dihubungi teman terdakwa yang bernama Juri dimana ianya menagih hutang terdakwa kepada Juri sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Juri mengatakan agar belikan saja shabu satu paket dan nanti bertemu di Gg.Rezeki. Kemudian terdakwa pergi berjalan kaki ke Gg.Indra lokasi menemui seorang laki-laki dengan nama panggilan Ramlan, kemudian terdakwa membeli satu paket shabu dengan seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali berjalan kaki menuju ke Gg.Rezeki kemudian datang beberapa laki-laki menghapiri terdakwa dan saat itu juga satu paket shabu yang ada ditangan kiri terdakwa langsung terdakwa buang dan kemudian laki-laki yang menghampiri tersebut mengaku polisi dan meminta terdakwa untuk mengambil apa yang terdakwa buang dan terdakwa ambil kemudian polisi menemukan satu paket shabu kemudian polisi menanyakan kepemilikan shabu tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut milik terdakwa yang akan terdakwa serahkan kepada Juri untuk bayar hutang kemudian terdakwa langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli dan menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tahu perbuatan terdakwa tersebut dilarang;
- Bahwa terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik kecil trasparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Sei Kera Gang Rezeki Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib saat itu terdakwa dihubungi teman terdakwa yang bernama Juri dimana ianya menagih hutang terdakwa kepada Juri sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Juri mengatakan agar belikan saja shabu satu paket dan nanti bertemu di Gg.Rezeki. Kemudian terdakwa pergi berjalan kaki ke Gg.Indra lokasi menemui seorang laki-laki dengan nama panggilan Ramlan, kemudian terdakwa membeli satu paket shabu dengan seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali berjalan kaki menuju ke Gg.Rezeki kemudian datang beberapa laki-laki menghapiri terdakwa dan saat itu juga satu paket shabu yang ada ditangan kiri terdakwa langsung terdakwa buang dan kemudian laki-laki yang menghampiri tersebut mengaku polisi dan meminta terdakwa untuk mengambil apa yang terdakwa buang dan terdakwa ambil kemudian polisi menemukan satu paket shabu kemudian polisi menanyakan kepemilikan shabu tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut milik terdakwa yang akan terdakwa serahkan kepada Juri untuk bayar hutang kemudian terdakwa langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli dan menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tahu perbuatan terdakwa tersebut dilarang;
- Bahwa terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 158/ 06.37.00/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Elvi K Ompu Sunggu. P. 799033 selaku petugas yang melakukan penimbangan dan diketahui serta ditandatangani oleh Anggara Sulistio NIK.P.82337 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero), telah melakukan penimbangan/pemeriksaan/penaksiran barang berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,06 (nol koma enam) gram yang ditemukan dari Wilsen Alias Sen, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB: 4021/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt., Nrp 74110890 dan Pemeriksa II. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., Nrp. 94061309 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Wilsen Alias Sen adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Altiernatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan atas diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa **Wilsen Alias Sen** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannyamemenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi reagenesia diagnostik, serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagang besar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengan demikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;

Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dihubungkan dengan fakta hukum yang ditemukan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa ternyata terdakwa sebagai menjual narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin yang berwenang dan hal tersebut masuk dalam kategori melakukan kegiatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Sei Kera Gang Rezeki Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib saat itu terdakwa dihubungi teman terdakwa yang bernama Juri dimana ianya menagih hutang terdakwa kepada Juri sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Juri mengatakan agar belikan saja shabu satu paket dan nanti bertemu di Gg.Rezeki. Kemudian terdakwa pergi berjalan kaki ke Gg.Indra lokasi menemui seorang laki-laki dengan nama panggilan Ramlan, kemudian terdakwa membeli satu paket shabu dengan seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah itu terdakwa kembali berjalan kaki menuju ke Gg.Rezeki kemudian datang beberapa laki-laki menghapiri terdakwa dan saat itu juga satu paket shabu yang ada ditangan kiri terdakwa langsung terdakwa buang dan kemudian laki-laki yang menghampiri tersebut mengaku polisi dan meminta terdakwa untuk mengambil apa yang terdakwa buang dan terdakwa ambil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian polisi menemukan satu paket shabu kemudian polisi menanyakan kepemilikan shabu tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut milik terdakwa yang akan terdakwa serahkan kepada Juri untuk bayar hutang kemudian terdakwa langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli dan menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa terdakwa tahu perbuatan terdakwa tersebut dilarang;

Bahwa terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”

Menimbang, bahwa tentang unsur “Narkotika Golongan I”, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini yang bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 158/06.37.00/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Elvi K Ompu Sunggu. P. 799033 selaku petugas yang melakukan penimbangan dan diketahui serta ditandatangani oleh Anggara Sulistio NIK.P.82337 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero), telah melakukan penimbangan/ pemeriksaan/penaksiran barang berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,06 (nol koma enam) gram yang ditemukan dari Wilsen Alias Sen, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB: 4021/NNF/2023 tanggal 05 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt., Nrp 74110890 dan Pemeriksa II. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., Nrp. 94061309 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Wilsen Alias Sen adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur narkotika jenis shabu menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk Narkotika dalam Golongan I Nomor Urut 8, sehingga unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkankan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang juga mengacu pidana denda maka terdakwa harus pula membayar denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak mampu dibayar terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) klip plastik kecil trasparan yang berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-Hal Yang Meringankan

- Bahwa terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Wilsen Alias Sen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membeli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) klip plastik kecil trasparan yang berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 06 November 2023, oleh Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Arfan Yani, S.H., dan Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriyandi Ginting, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan serta dihadiri oleh Elvina Elisabeth Sianipar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan terdakwa melalui sidang Teleconference;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Arfan Yani, S.H. **Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.**

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Febriyandi Ginting, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)